



P U T U S A N

Nomor 797/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI AULIA ARAHMAN AMINULLAH ALIAS SADAM BIN ANDI ASYIKIN NOOR (ALM);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Februari 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan RE. Martadinata Gang Proklamasi RT 21 RW 02 Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Diketahui;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2025 sampai dengan 22 Agustus 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/123/VIII/2025/Resnarkoba tanggal 19 Agustus 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2025 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 22 November 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2025 sampai dengan tanggal 02 Desember 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2025 sampai dengan tanggal 20 Desember 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2026;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama Iqbal Aqli, S.H., Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Lt. 2, No. 37, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 797/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 2 Desember 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 797/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 21 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 797/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 21 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI AULIA ARAHMAN AMINULLAH Als SADAM Bin ANDI ASYIKIN NOOR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI AULIA ARAHMAN AMINULLAH Als SADAM Bin ANDI ASYIKIN NOOR (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta membayar denda sebesar **Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsidiair **enam (6) Bulan** Penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu - sabu berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) Handphone merk samsung A14 warna hitam dengan no Imei 1: 351998833253602 dan no Imei 2: 359538363253606;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan nopol DA 6787 JU Noka: (tidak terlihat/rusak) Nosin: (tidak terlihat/rusak)

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Terdakwa serta penasihat hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia **Terdakwa ANDI AULIA ARAHMAN AMINULLAH Als SADAM Bin ANDI ASYIKIN NOOR (Alm)** pada hari Kamis tanggal tanggal 19 Agustus 2025 sekira jam 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2025, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Kampung Melayu Darat Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di Parkiran Depo Gemilang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, melakukan **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram**, yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dari informasi masyarakat, ada seseorang laki-laki bernama ANDI AULIA ARAHMAN AMINULLAH Als SADAM Bin ANDI ASYIKIN NOOR (Alm) bisa memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kota Banjarmasin. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi MUHAMMAD ADITYA APRIYANDI melakukan penyamaran (*undercover buy*) dan menghubungi Terdakwa **ANDI AULIA ARAHMAN AMINULLAH Als SADAM Bin ANDI ASYIKIN NOOR (Alm)** untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan Terdakwa kemudian menyanggupi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah kesepakatan tersebut, Terdakwa pergi untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu dan sekira $\pm$ 2 jam kemudian Saksi MUHAMMAD ADITYA APRIYANDI dan Terdakwa bersepakat bertemu di Parkiran Depo Gemilang yang beralamat di Jalan Kampung Melayu Darat Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan pesanan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih tersebut kepada Saksi MUHAMMAD ADITYA APRIYANDI dan setelah menyerahkan Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi ANNA MEIRINA dan Saksi ANGGARA SAPUTRA kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan:

- 1 (satu) Handphone Merk Samsung A 14 Warna Hitam dengan No. IMEI 1: 351998833253602 dan No. IMEI 2: 359538363253606.

yang ditemukan di kantong sebelah kiri celana Terdakwa, dan diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi yang biasa digunakan untuk memperjualbelikan Narkotika jenis Sabu-sabu.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram dengan cara memesan terlebih dahulu kepada sdr. JAKIR (Belum Kap) pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2025 di Jalan RE. Martadinata RT.21 RW.02 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan harga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap **1 (satu) paket** narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram guna pemeriksaan laboratories dimana berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK POLDA JAWA TIMUR Nomor LAB: 08214/NNF/2025 tertanggal 11 September 2025, dengan **KESIMPULAN: contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa **ANDI AULIA ARAHMAN AMINULLAH Als SADAM Bin ANDI ASYIKIN NOOR (Alm)** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang positif mengandung metamfetamina**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdaftar dalam golongan I (satu) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa ANDI AULIA ARAHMAN AMINULLAH Als SADAM Bin ANDI ASYIKIN NOOR (Alm)** pada hari Kamis tanggal tanggal 19 Agustus 2025 sekira jam 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2025, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Kampung Melayu Darat Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di Parkiran Depo Gemilang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, melakukan **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram**, yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan dari informasi masyarakat, ada seseorang laki-laki bernama **ANDI AULIA ARAHMAN AMINULLAH Als SADAM Bin ANDI ASYIKIN NOOR (Alm)** bisa memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kota Banjarmasin. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi **MUHAMMAD ADITYA APRIYANDI** melakukan penyamaran (*undercover buy*) dan menghubungi Terdakwa **ANDI AULIA ARAHMAN AMINULLAH Als SADAM Bin ANDI ASYIKIN NOOR (Alm)** untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan Terdakwa kemudian menyanggupi permintaan tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah kesepakatan tersebut, Terdakwa pergi untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu dan sekira ± 2 jam kemudian Saksi **MUHAMMAD ADITYA APRIYANDI** dan Terdakwa bersepakat bertemu di Parkiran Depo Gemilang yang beralamat di Jalan Kampung Melayu Darat Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan pesanan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih tersebut kepada Saksi **MUHAMMAD ADITYA APRIYANDI** dan setelah menyerahkan Terdakwa



langsung diamankan oleh Saksi ANNA MEIRINA dan Saksi ANGGARA SAPUTRA kemudian dilakukan pengeledahan, ditemukan:

1 (satu) Handphone Merk Samsung A 14 Warna Hitam dengan No. IMEI 1: 351998833253602 dan No. IMEI 2: 359538363253606.

yang ditemukan di kantong sebelah kiri celana Terdakwa, dan diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi yang biasa digunakan untuk memperjualbelikan Narkotika jenis Sabu-sabu.

- Bahwa terhadap **1 (satu) paket** narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih *0,16 (nol koma satu enam) gram* kemudian disisihkan sebanyak *0,06 (nol koma nol enam) gram* guna pemeriksaan laboratories dimana berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK POLDA JAWA TIMUR Nomor LAB: 08214/NNF/2025 tertanggal 11 September 2025, dengan **KESIMPULAN: contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa **Terdakwa ANDI AULIA ARAHMAN AMINULLAH AIS SADAM Bin ANDI ASYIKIN NOOR (Alm)** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu)** sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anna Meirina, S.H. dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan saksi dari Satresnakorba Polresta Banjarmasin terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025 sekitar pukul 15.30 wita di Parkiran Depo Gemilang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Kampung Melayu Darat, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;

- Bahwa bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa bisa menyediakan atau menjual sabu-sabu di wilayah hukum polresta banjarmasin, kemudian melalui penghubung, rekan Saksi menghubungi Terdakwa dan memesan sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa harga sabu tersebut adalah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Rekan saksi setuju dan Terdakwa mencoba mencarikan sabu-sabu pesanan rekan saksi, kemudian sekitar kurang lebih 2 (dua) jam kemudian, rekan saksi kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah sabu-sabu pesannya sudah ada dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu nya sudah ada, kemudian rekan saksi menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Parkiran Depo Gemilang yang beralamat di Jalan Kampung Melayu Darat Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Dalam pantauan oleh saksi dan rekan lainnya, Terdakwa tiba dilokasi tersebut sehingga rekan saksi yang menyamar sebagai pembeli bertemu dengan Terdakwa dan saat Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada rekan saksi yang menyamar, saksi dan rekan lainnya langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) Hand phone Merk Samsung A 14 Warna Hitam dengan No. IMEI 1: 351998833253602 dan No. IMEI 2: 359538363253606. Tepatnya di temukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) Hand phone Merk Samsung A 14 Warna Hitam dengan No. IMEI 1: 351998833253602 dan No. IMEI 2: 359538363253606 ditemukan di kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan yang mana hand phone tersebut adalah alat yang biasa Terdakwa gunakan untuk memperjual belikan narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk di periksa lebih lanjut perkaranya.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dan kepemilikan Narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Aditya Apriyandi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan saksi dari Satresnakorba Polresta Banjarmasin terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025 sekitar pukul 15.30 wita di Parkiran Depo Gemilang yang beralamat di Jalan Kampung Melayu Darat, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa bisa menyediakan atau menjual sabu-sabu di wilayah hukum Polresta Banjarmasin, kemudian melalui penghubung, rekan saksi menghubungi Terdakwa dan memesan sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa harga sabu tersebut adalah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Rekan saksi setuju dan Terdakwa mencoba mencarikan sabu-sabu pesanan rekan saksi, kemudian sekitar kurang lebih 2 (dua) jam kemudian, rekan saksi kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah sabu-sabu pesannya sudah ada dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu nya sudah ada, kemudian rekan saksi menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Parkiran Depo Gemilang yang beralamat di Jalan Kampung Melayu Darat Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Dalam pantauan oleh saksi dan rekan lainnya, Terdakwa tiba dilokasi tersebut sehingga rekan saksi yang menyamar sebagai pembeli bertemu dengan Terdakwa dan saat Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada rekan saksi yang menyamar, saksi dan rekan lainnya langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) Hand phone Merk Samsung A 14 Warna Hitam dengan No. IMEI 1: 351998833253602 dan No. IMEI 2: 359538363253606. Tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) Hand phone Merk Samsung A 14 Warna Hitam dengan No. IMEI 1: 351998833253602 dan No. IMEI 2: 359538363253606 ditemukan di kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan yang mana hand phone tersebut adalah alat yang biasa Terdakwa gunakan untuk memperjual belikan narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk di periksa lebih lanjut perkaranya.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dan kepemilikan Narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Aulia Arahman Aminullah Als Sadam Bin Andi Asyikin Noor (Alm) persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan anggota Polresta Banjarmasin terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025 sekira pukul 15.30 wita di Parkiran Depo Gemilang yang beralamat di Jalan Kampung Melayu Darat Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 Wita saat itu Terdakwa berada dirumah mertuanya yang terletak di Jalan Kampung Melayu Gang 4 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian Terdakwa dihubungi oleh pembeli yang memesan 1 (satu) paket sabu – sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, Terdakwa setuju menjual sabu tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu pembeli memberitahu Terdakwa untuk santai dulu karena pembeli masih berada dalam perjalanan menuju Banjarmasin dan Terdakwa setuju.;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa berangkat menuju ke Pos Pendopo di dalam Gang Dermaga di Jalan RE. Martadinata RT 21 RW 02 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari 1 (satu) paket sabu-sabu pesanan dari pembeli tersebut. Sekitar 15 menit kemudian sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa melihat Saudara JAKIR yang sedang duduk santai disana. Terdakwa menyampaikan kepada Saudara JAKIR bahwa ada pembeli yang memesan 1 (satu) paket sabu - sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram. Saudara JAKIR setuju menjual sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa bayar apabila Terdakwa sudah menerima pembayaran dari pembeli tersebut. Saudara JAKIR menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar di Pos Pendopo tersebut sedangkan Saudara JAKIR berjalan pergi untuk mengambil 1 (satu) paket sabu - sabu. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr JAKIR berjalan menuju ke arah Pos Pendopo sehingga Terdakwa langsung bergegas mendatangi Saudara JAKIR untuk mengambil 1 (satu) Paket sabu - sabu. Saat Terdakwa berpapasan dengan Saudara JAKIR, Saudara JAKIR menyerahkan 1 (satu) Paket sabu -sabu menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menerimanya menggunakan tangan kiri, Kemudian 1 (satu) paket sabu - sabu tersebut digenggam oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa kemudian menuju ke rumah mertua Terdakwa di Jalan Kampung Melayu Gang 4 Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Sesampainya di rumah mertua Terdakwa, Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di kantong celana yang dikenakan lalu menunggu pembeli. Beberapa menit kemudian, pembeli Terdakwa dan mengatakan bahwa pembeli tersebut sudah berada di depan Toko Buah yang berada di Seberang Gang 4. Belum sempat Terdakwa mendatangi pembeli tersebut, Terdakwa kembali dihubungi oleh pembeli tersebut yang kembali mengarahkan agar Terdakwa dapat bertemu dengannya di Parkiran Depo Gemilang yang beralamat di Jalan Kampung Melayu Darat, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Terdakwa setuju lalu bergegas menuju ke lokasi tersebut. Sesampai nya disana melihat pembeli yang sedang berada di dalam Mobil Pickup dan Terdakwa langsung menyerahkan sabu - sabu yang sudah dipesan tersebut kepada pembeli dan Terdakwa langsung didatangi dan diamankan oleh beberapa Petugas Polisi berpakaian Preman dan Terdakwa baru mengetahui bahwa pembeli sabu tersebut adalah petugas kepolisian yang menyamar.

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu



dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) Hand phone Merk Samsung A 14 Warna Hitam dengan No. IMEI 1: 351998833253602 dan No. IMEI 2: 359538363253606. Tepatnya di temukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) Hand phone Merk Samsung A 14 Warna Hitam dengan No. IMEI 1: 351998833253602 dan No. IMEI 2: 359538363253606 ditemukan di kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan yang mana hand phone tersebut adalah alat yang biasa Terdakwa gunakan untuk memperjual belikan narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait perkara penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkotika jenis sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu - sabu berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) Handphone merk samsung A14 warna hitam dengan no lmei 1: 351998833253602 dan no lmei 2: 359538363253606;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan nopol DA 6787 JU Noka: (tidak terlihat/rusak) Nosin: (tidak terlihat/rusak)

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab: 08214/NNF/2025 Tertanggal 11 September 2025, Dengan Kesimpulan: contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar



dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 Wita saat itu Terdakwa berada di rumah mertuanya yang terletak di Jalan Kampung Melayu Gang 4 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian Terdakwa dihubungi oleh pembeli yang memesan 1 (satu) paket sabu – sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, Terdakwa setuju menjual sabu tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu pembeli memberitahu Terdakwa untuk santai dulu karena pembeli masih berada dalam perjalanan menuju Banjarmasin dan Terdakwa setuju. Sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa berangkat menuju ke Pos Pendopo di dalam Gang Dermaga di Jalan RE. Martadinata RT 21 RW 02 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk mencari 1 (satu) paket sabu-sabu pesanan dari pembeli tersebut. Sekitar 15 menit kemudian sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa melihat Saudara JAKIR yang sedang duduk santai disana. Terdakwa menyampaikan kepada Saudara JAKIR bahwa ada pembeli yang memesan 1 (satu) paket sabu - sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram. Saudara JAKIR setuju menjual sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa bayar apabila Terdakwa sudah menerima pembayaran dari pembeli tersebut. Saudara JAKIR menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar di Pos Pendopo tersebut sedangkan Saudara JAKIR berjalan pergi untuk mengambilkan 1 (satu) paket sabu - sabu. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr JAKIR berjalan menuju ke arah Pos Pendopo sehingga Terdakwa langsung bergegas mendatangi Saudara JAKIR untuk mengambil 1 (satu) Paket sabu - sabu. Saat Terdakwa berpapasan dengan Saudara JAKIR, Saudara JAKIR menyerahkan 1 (satu) Paket sabu -sabu menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menerimanya menggunakan tangan kiri, Kemudian 1 (satu) paket sabu - sabu tersebut digenggam oleh Terdakwa lalu Terdakwa menuju ke rumah mertua Terdakwa di Jalan Kampung Melayu Gang 4 Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Sesampainya di rumah mertua Terdakwa, Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di kantong celana yang dikenakan lalu menunggu pembeli. Beberapa menit kemudian, pembeli

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengatakan bahwa pembeli tersebut sudah berada di depan Toko Buah yang berada di Seberang Gang 4. Belum sempat Terdakwa mendatangi pembeli tersebut, Terdakwa kembali dihubungi oleh pembeli tersebut yang kembali mengarahkan agar Terdakwa dapat bertemu dengannya di Parkiran Depo Gemilang yang beralamat di Jalan Kampung Melayu Darat, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Terdakwa setuju lalu bergegas menuju ke lokasi tersebut. Sesampainya disana melihat pembeli yang sedang berada di dalam Mobil Pickup dan Terdakwa langsung menyerahkan sabu - sabu yang sudah dipesan tersebut kepada pembeli dan Terdakwa langsung didatangi dan diamankan oleh beberapa Petugas Polisi berpakaian Preman dan Terdakwa baru mengetahui bahwa pembeli sabu tersebut adalah petugas kepolisian yang menyamar. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) Hand phone Merk Samsung A 14 Warna Hitam dengan No. IMEI 1: 351998833253602 dan No. IMEI 2: 359538363253606. Tepatnya di temukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) Hand phone Merk Samsung A 14 Warna Hitam dengan No. IMEI 1: 351998833253602 dan No. IMEI 2: 359538363253606 ditemukan di kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan yang mana hand phone tersebut adalah alat yang biasa Terdakwa gunakan untuk memperjual belikan narkotika jenis sabu-sabu. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk proses Hukum lebih lanjut

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa diketahui barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket sabu - sabu berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram yang kemudian disisihkan untuk kemudian dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab: 08214/NNF/2025 tertanggal 11 September 2025, dengan *Kesimpulan: contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *"Setiap Orang*;
2. *"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yaitu atas nama **Andi Aulia Arahman Aminullah Als Sadam Bin Andi Asyikin Noor (Alm)** yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 Wita saat itu Terdakwa berada di rumah mertuanya yang terletak di Jalan Kampung Melayu Gang 4 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian Terdakwa dihubungi oleh pembeli yang memesan 1 (satu) paket sabu – sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, Terdakwa setuju menjual sabu tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu pembeli memberitahu Terdakwa untuk santai dulu karena pembeli masih berada dalam perjalanan menuju Banjarmasin dan Terdakwa setuju. Sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa berangkat menuju ke Pos Pendopo di dalam Gang Dermaga di Jalan RE. Martadinata RT 21 RW 02 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk mencari 1 (satu) paket sabu-sabu pesanan dari pembeli tersebut. Sekitar 15 menit kemudian sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa melihat Saudara JAKIR yang sedang duduk santai disana. Terdakwa menyampaikan kepada Saudara JAKIR bahwa ada pembeli yang memesan 1 (satu) paket sabu - sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram. Saudara JAKIR setuju menjual sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa bayar apabila Terdakwa sudah menerima pembayaran dari pembeli tersebut. Saudara JAKIR menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar di Pos Pendopo tersebut sedangkan Saudara JAKIR berjalan pergi untuk mengambil 1 (satu) paket sabu - sabu. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr JAKIR berjalan menuju ke arah Pos Pendopo sehingga Terdakwa langsung bergegas mendatangi Saudara JAKIR untuk mengambil 1 (satu) Paket sabu - sabu. Saat Terdakwa berpapasan dengan Saudara JAKIR, Saudara

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKIR menyerahkan 1 (satu) Paket sabu -sabu menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menerimanya menggunakan tangan kiri, Kemudian 1 (satu) paket sabu - sabu tersebut digenggam oleh Terdakwa lalu Terdakwa menuju ke rumah mertua Terdakwa di Jalan Kampung Melayu Gang 4 Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Sesampainya di rumah mertua Terdakwa, Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di kantong celana yang dikenakan lalu menunggu pembeli. Beberapa menit kemudian, pembeli Terdakwa dan mengatakan bahwa pembeli tersebut sudah berada di depan Toko Buah yang berada di Seberang Gang 4. Belum sempat Terdakwa mendatangi pembeli tersebut, Terdakwa kembali dihubungi oleh pembeli tersebut yang kembali mengarahkan agar Terdakwa dapat bertemu dengannya di Parkiran Depo Gemilang yang beralamat di Jalan Kampung Melayu Darat, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Terdakwa setuju lalu bergegas menuju ke lokasi tersebut. Sesampai nya disana melihat pembeli yang sedang berada di dalam Mobil Pickup dan Terdakwa langsung menyerahkan sabu - sabu yang sudah dipesan tersebut kepada pembeli dan Terdakwa langsung didatangi dan diamankan oleh beberapa Petugas Polisi berpakaian Preman dan Terdakwa baru mengetahui bahwa pembeli sabu tersebut adalah petugas kepolisian yang menyamar. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) Hand phone Merk Samsung A 14 Warna Hitam dengan No. IMEI 1: 351998833253602 dan No. IMEI 2: 359538363253606. Tepatnya di temukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) Hand phone Merk Samsung A 14 Warna Hitam dengan No. IMEI 1: 351998833253602 dan No. IMEI 2: 359538363253606 ditemukan di kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan yang mana hand phone tersebut adalah alat yang biasa Terdakwa gunakan untuk memperjual belikan narkotika jenis sabu-sabu. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk proses Hukum lebih lanjut

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa diketahui barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket sabu - sabu berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram yang kemudian disisihkan untuk kemudian dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab: 08214/NNF/2025 tertanggal 11 September 2025, dengan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Aulia Arahman Aminullah Als Sadam Bin Andi Asyikin Noor (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual, membeli Narkoba Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Andi Aulia Arahman Aminullah Als Sadam Bin Andi Asyikin Noor (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu - sabu berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merk samsung A14 warna hitam dengan no Imei 1: 351998833253602 dan no Imei 2: 359538363253606;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan nopol DA 6787 JU Noka: (tidak terlihat/rusak) Nosin: (tidak terlihat/rusak)

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2026, oleh Kami, Irfanul Hakim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H. dan Sri Nuryani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Ricky Sar Maruli Tua Purba, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Sri Nuryani, S.H.

Panitera Pengganti,

Yurda Saputera, S.H., M.H.